

Altera o Provimento n. 16/2022 (Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão), para fins de adequação ao Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça – Foro Extrajudicial, de acordo com as alterações promovidas pelo Provimento CNJ nº 167, de 21/05/2024.

O CORREGEDOR-GERAL DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e normatização da Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial dos atos praticados pelos serviços notariais, de protesto e de registro, em conformidade com o disposto no art. 236, §1º, da Constituição Federal e nos arts. 37 e 38 da Lei nº8.935, de 18 de novembro de 1994;

CONSIDERANDO a importância de estabelecer regras e procedimentos para os protestos comum, falimentar e de sentença condenatória no âmbito dos tabelionatos de protestos;

CONSIDERANDO a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0001766-83.2021.2.00.0000;

PROVÊ:

Art. 1º. O Provimento n. 16/2022 da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão passa a vigorar com as seguintes alterações:

CAPÍTULO VI

DO TABELIONATO DE PROTESTOS

Seção I

Da Apresentação

Art. 724. Qualquer documento representativo de obrigação, desde que se caracterize como prova escrita de obrigação pecuniária, líquida, certa e exigível, pode ser levado a protesto para fins de prova de inadimplência ou para fixação do termo inicial dos encargos, quando não houver prazo assinado.

§ 1º O protesto será lavrado e registrado no tabelionato de protesto do lugar do pagamento indicado no documento. Na ausência de indicação expressa ou sempre que assim desejar aquele que proceder ao apontamento, será competente o tabelionato do endereço do sacado, do emitente ou devedor, das cambiais, dos títulos de crédito ou dos documentos de dívida.

Art. 726. O documento original ou sua reprodução digitalizada devem atender aos requisitos formais previstos na legislação específica, cabendo ao tabelião de protesto verificar se o documento caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária, líquida, certa e exigível, conforme disposto no § 1º do art. 356 do Provimento nº 167 do CNJ.

§ 8º Não compete ao tabelião investigar a ocorrência de prescrição, caducidade, a origem da dívida ou a eventual falsidade do documento, conforme previsto no art. 9º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.

Art. 748. Os títulos e documentos de dívida somente serão protocolados pelo tabelião de protesto se o devedor estiver devidamente identificado pelo número de sua cédula de identidade ou número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), no caso de pessoa física, ou pelo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), no caso de pessoa jurídica. A intimação deverá conter, além desses dados, endereço do devedor, os nomes do credor e do apresentante, com respectivos CPF e/ou CNPJ, elementos de identificação do título ou documento de dívida e o prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como o número do protocolo e o valor a ser pago, exceção à intimação por edital que se limitará a conter o nome e a identificação do devedor.

§ 3º O número identificador do devedor deverá constar obrigatoriamente no Livro de Protocolo, bem como em todos os registros e certidões expedidas pelo tabelionato.

Art. 759. Somente será lavrado protesto para fins de recuperação judicial, extrajudicial ou falência quando o devedor estiver sujeito à legislação falimentar vigente, conforme disposto nos arts. 356-A do Provimento nº 149 do CNJ.

§ 1º O deferimento do processamento de concordata não impede o protesto.

§ 2º O protesto para fins falimentares deverá ser realizado com base em título executivo que demonstre a existência de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, observando-se os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação

específica, devendo ser lavrado no cartório de protesto da comarca do principal estabelecimento do devedor, contendo a notificação do protesto a identificação da pessoa que a recebeu.

§ 3º Nas hipóteses em que a notificação pessoal do protesto não lograr obter a identificação de quem se recusou a assinar a carta registrada ou documento idôneo equivalente, o tabelião poderá realizar a intimação do protesto por edital.

§ 4º Para a lavratura do protesto de que trata este artigo, o tabelião de protesto deverá certificar a regularidade do título e sua conformidade com os requisitos previstos na Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) e demais normas aplicáveis.

§ 5º O tabelião de protesto não deverá investigar a origem da dívida, a eventual prescrição ou a caducidade do título, limitando-se à verificação dos requisitos formais para a lavratura do protesto, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 9.492/1997 e nos arts. 356-A do Provimento nº 149 do CNJ.

Art. 759-A. A sentença condenatória transitada em julgado que reconheça a existência de obrigação pecuniária, líquida, certa e exigível poderá ser levada a protesto, conforme o disposto no art. 356-B do Provimento nº 149 do CNJ.

§ 1º O credor interessado deverá apresentar ao tabelião de protesto a certidão de teor da sentença condenatória, contendo todas as informações necessárias à identificação do devedor, o valor da condenação, o termo inicial de eventual correção monetária e juros, e o trânsito em julgado.

§ 2º A certidão da sentença condenatória deverá indicar expressamente a existência de obrigação de pagar quantia certa, líquida e exigível, bem como o trânsito em julgado da decisão.

§ 3º O protesto da sentença condenatória será lavrado no tabelionato de protesto do local onde se deu o cumprimento da sentença ou, na falta de indicação, no domicílio do devedor, conforme previsto na legislação aplicável.

§ 4º A intimação para o protesto da sentença condenatória observará as mesmas formalidades previstas para os demais títulos de crédito.

§ 5º O cancelamento do protesto de sentença condenatória deverá ser requerido pelo devedor, pelo credor ou por determinação judicial, observando-se os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, inclusive o pagamento das custas e emolumentos devidos.

Art. 763. A intimação poderá ser realizada por portador do próprio tabelionato, pelos correios, ou por qualquer outro meio idôneo, dentre eles o meio eletrônico, quando autorizado pelo devedor e assim declarado pelo apresentante, desde que assegurado o recebimento e comprovado através de protocolo, aviso de recebimento (AR) ou documento equivalente que ateste a efetiva ciência do destinatário, conforme o disposto no § 3º do art. 356 do Provimento nº 149 do CNJ.

§ 5º Caso seja utilizada outra empresa para a entrega das intimações, o valor das despesas não poderá ultrapassar o custo previsto para intimações via postal. Adicionalmente:

I - As empresas prestadoras de serviços de entrega de intimações deverão ser especialmente constituídas como mandatárias para este fim, sendo as procurações previamente arquivadas no tabelionato.

Art. 764. A intimação será realizada por meio de edital quando, após esgotados todos os meios de localização ao alcance do tabelionato, o devedor estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou não for encontrado na comarca, ou ainda quando decorridos dez dias úteis da expedição da intimação postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto, não retornar ao tabelionato de protesto o comprovante de sua entrega ou, se dentro desse prazo, retornar com alguma das ocorrências ensejadoras da publicação do edital.

Parágrafo único. (revogado)

§ 1º O edital deverá ser publicado na forma estabelecida pelo Provimento nº 149 do CNJ, em meio eletrônico, preferencialmente na plataforma oficial do Tribunal de Justiça, ou, na sua ausência, em meio físico, com a devida publicidade para assegurar a ampla divulgação, devendo ser arquivado em ordem cronológica de publicação.

§ 2º A publicação do edital será considerada suficiente para fins de intimação, desde que comprovada a adoção de todas as diligências razoáveis para a localização do devedor, observando-se as disposições regulamentares e legais aplicáveis.

Art. 2º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de março de 2025.

Desembargador JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Corregedor Geral do Foro Extrajudicial
Matrícula 16402

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 31/03/2025 10:20 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS)

Informações de Publicação

58/2025	01/04/2025 às 14:59	02/04/2025
---------	---------------------	------------